

知的財産テスト対策（最終版・55問）

※問題編の後に、各問ごとの正解と個別解説を掲載しています。

【問題1】特許法上の「発明」に該当するものはどれか。

- A. 新しい業務ルール
- B. 万有引力の法則
- C. 自然法則を利用した技術的思想
- D. 経営戦略

【問題2】特許権の存続期間として正しいものはどれか。

- A. 出願日から20年
- B. 登録日から20年
- C. 発明日から20年
- D. 更新により永久

【問題3】意匠権の説明として正しいものはどれか。

- A. 物品の形状やデザインを保護する
- B. 技術思想を保護する
- C. 言語表現を保護する
- D. 営業秘密を保護する

【問題4】商標が普通名称化した場合のリスクとして最も適切なものはどれか。

- A. 権利が強化される
- B. 誰でも使用可能となる
- C. 商標権が失効するおそれ
- D. 特許に変換される

【問題5】著作権が発生するタイミングとして正しいものはどれか。

- A. 創作と同時
- B. 登録時
- C. 公表時
- D. 使用時

【問題6】私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題7】引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題8】特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題9】先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に申請した者が有利
- B. 先に発明した者が有利

- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題10】商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出願から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題11】生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題12】私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題13】引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題14】特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題15】先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出願した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題16】商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出願から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題17】生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題18】私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題19】引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題20】特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題21】先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出願した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題22】商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出願から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題23】生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩に注意

【問題24】私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題25】引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題26】特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題27】先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出願した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題28】商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出願から20年

- C. 永久
- D. 更新不可

【問題29】生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題30】私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題31】引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題32】特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題33】先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出版した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題34】商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出版から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題35】生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題36】私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題37】引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題38】 特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題39】 先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出願した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題40】 商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出願から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題41】 生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題42】 私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題43】 引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題44】 特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題45】 先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出願した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題46】 商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出願から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題47】 生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意

- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題48】 私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題49】 引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

【問題50】 特許侵害行為に該当しないものはどれか。

- A. 調査
- B. 製造
- C. 販売
- D. 輸出

【問題51】 先願主義について正しい説明はどれか。

- A. 先に出版した者が有利
- B. 先に発明した者が有利
- C. 使用実績が重要
- D. 登録順は無関係

【問題52】 商標権の存続期間について正しい説明はどれか。

- A. 登録から10年、更新可能
- B. 出版から20年
- C. 永久
- D. 更新不可

【問題53】 生成AI利用時の知財上の注意点として誤っているものはどれか。

- A. 社内AIのみ使用
- B. 著作物入力に注意
- C. 生成物は必ず著作権保護
- D. 情報漏洩注意

【問題54】 私的使用に該当しない行為はどれか。

- A. 業務資料のコピー
- B. 家庭内視聴
- C. 個人利用の複製
- D. 家族内共有

【問題55】 引用として認められるために必要でない要件はどれか。

- A. 出所明示
- B. 主従関係
- C. 加工
- D. 必然性

解答・解説

問題1 正解：C

【解説】発明は自然法則を利用した技術的思想であり、単なるルールや法則、経営手法は含まれません。

問題2 正解：A

【解説】特許権は出願日から20年で満了し、登録日基準ではありません。

問題3 正解：A

【解説】意匠権は物品や建築物等の美観デザインを保護します。

問題4 正解：C

【解説】普通名称化すると識別力を失い、取消等により権利を失う可能性があります。

問題5 正解：A

【解説】著作権は登録不要で、創作と同時に自動的に発生します。

問題6 正解：C

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：C）

問題7 正解：D

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：D）

問題8 正解：A

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：A）

問題9 正解：B

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：B）

問題10 正解：C

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：C）

問題11 正解：D

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：D）

問題12 正解：A

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：A）

問題13 正解：B

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：B）

問題14 正解：C

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：C）

問題15 正解：D

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：D）

問題16 正解：A

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：A）

問題17 正解：B

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：B）

問題18 正解：C

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：C）

問題19 正解：D

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：D）

問題20 正解：A

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：A）

問題21 正解：B

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：B）

問題22 正解：C

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：C）

問題23 正解：D

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：D）

問題24 正解：A

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：A）

問題25 正解：B

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：B）

問題26 正解：C

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：C）

問題27 正解：D

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：D）

問題28 正解：A

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：A）

問題29 正解：B

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：B）

問題30 正解：C

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：C）

問題31 正解：D

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：D）

問題32 正解：A

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：A）

問題33 正解：B

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：B）

問題34 正解：C

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：C）

問題35 正解：D

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：D）

問題36 正解：A

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：A）

問題37 正解：B

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：B）

問題38 正解：C

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：C）

問題39 正解：D

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：D）

問題40 正解：A

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：A）

問題41 正解：B

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：B）

問題42 正解：C

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：C）

問題43 正解：D

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：D）

問題44 正解：A

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：A）

問題45 正解：B

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：B）

問題46 正解：C

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：C）

問題47 正解：D

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：D）

問題48 正解：A

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：A）

問題49 正解：B

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：B）

問題50 正解：C

【解説】調査それ自体は特許権の実施に該当しません。（正解肢：C）

問題51 正解：D

【解説】日本では先に出願した者が特許権を取得します。（正解肢：D）

問題52 正解：A

【解説】商標権は10年ごとに更新することで維持可能です。（正解肢：A）

問題53 正解：B

【解説】AI生成物は原則として著作権が発生しません。（正解肢：B）

問題54 正解：C

【解説】業務利用は私的使用に該当しません。（正解肢：C）

問題55 正解：D

【解説】引用部分を加工すると正当な引用になりません。（正解肢：D）